

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : SNS 수익 활동 부적정
2. 관계기관 : ▼▼・▲▲▲▲▲▲, ●●●●●●●●
3. 내 용

가. 업무개요

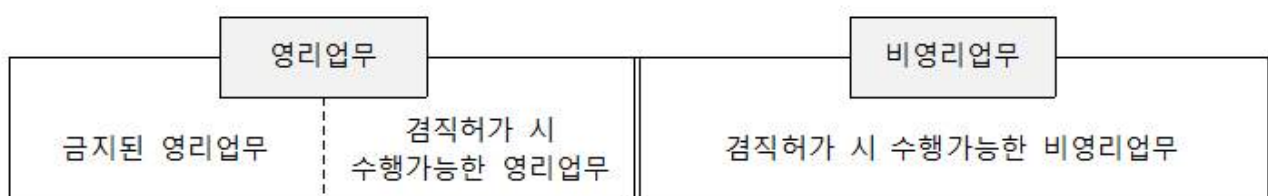
공단 임직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 정하여 직무에 전념하고, 청렴과 품위를 유지하도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한)와 「한국보훈복지의료공단법」 제13조(겸직제한)에 따르면 공단의 상임임원과 직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 상임임원이 이사장이나 국가보훈부 장관의 허가를 받은 경우와 직원이 이사장의 허가를 받은 경우에는 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있도록 규정하고 있습니다.

그리고 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제25조(임직원의 겸직제한), 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」 제25조(영리 업무의 금지)에 따르면 영리업무의 범위는 [그림 1]과 같이 임직원이 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무, 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무 등에 종사함으로써 직무능률을 떨어뜨리는 경우 등으로 규정되어 있고, 이에 해당하지 않는 영리업무나 비영리 업무는 기관장의 겸직허가를 받은 경우에 종사할 수 있도록 되어 있습니다.

[그림 1] 공공기관운영법 등에 따른 영리 및 비영리업무의 구분



또한, 공단 「겸직 관련 운영기준 안내」에 따르면 임직원에게 금지된 영리업무와 겸직허가를 받을 경우에 종사할 수 있는 영리업무, 비영리업무의 개념, 범위 등을 [표 1]과 같이 정하고 있습니다.

아울러 업체 등으로부터 협찬을 받아 특정 물품을 홍보함으로써 금전 또는 물품을 얻는 행위(직·간접광고), 인터넷 개인방송을 통해 후원 수익을 취득하는 행위 등 금지한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 영리업무 관련 공단 겸직 운영기준

① 금지된 영리업무 ▪ 직무능률 저하 우려가 있는 경우 - (근무시간 內) 겸직업무 종사 원칙적 금지, 전적으로 직무수행에 전념해야 함 - (근무시간 外) 영리업무*(비영리업무 포함)에 종사함으로써 직무수행에 지장을 주어서는 안됨 * 영리업무 범위 • 상업·공업·금융업·그 밖에 영리적인 업무를 스스로 경영하는 것(실질적 영리업무 종사여부 판단) • 상업·공업·금융업 등 영리를 목적으로 하는 기업체의 이사, 감사, 그 밖의 임직원이 되는 것 • 기타 직무와 관련하여 계속적으로 재산상의 이득을 위한 업무를 행하는 것 ▪ 기관에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우 ② 겸직허가를 받아 수행 가능한 업무 ▪ 영리업무 : “영리업무 범위”에 해당하지 않는 영리업무 ▪ 비영리업무 : 영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무

따라서 임직원은 직·간접광고 및 인터넷 개인방송에서 후원받는 행위를 포함한 금지된 영리업무를 수행하지 않아야 하며, 금지된 영리업무에 해당하지 않더라도 그 외 영리업무와 비영리업무에 대해서는 겸직 승인을 받아야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 **+++**, **▼▼·▲▲▲▲▲▲** 소속 직원 #명은 **⊙⊙⊙⊙**, **▣▣▣▣▣▣▣▣**을 통해 특정업체로부터 협찬을 받아 특정 제품을 홍보하였고, 블로그 광고를 통해 결혼업체에서 캐시백(Cash back)할 수 있는 포인트를 받는 활동을 한 것으로 확

인하였는데, 그 상세 내역은 다음과 같습니다.

가. SNS를 통한 제품 제공, 협찬 등 영리활동 부적정

▲▲▲▲▲▲ ○○○○#급 직원O는 ****.**.**.~****.**.**.기간에 ##개 업체로부터 기저귀 등 유아용품을 무상으로 제공받았고 해당 제품을 □□□□□□□□□□에서 홍보 (총 ##회)하였으며, 관련 겸직 허가 신청 및 소속기구장의 겸직 허가 내역은 확인되지 않습니다.

또한 ▼▼▼▼▼▼ ●●●●#급 직원P는 ****.**.**.~****.**.**.기간에 ㉠㉠㉠ ㉠에서 자녀를 특정 건강식품 모델로 섭외할 것을 홍보하는 글을 게시하고 특정 화장품을 무상으로 협찬받은 후 화장품을 광고하는 등 영리를 추구한 행위가 확인되었으며, 이와 관련 겸직 허가 신청 및 소속기구장의 겸직 허가 내역은 확인되지 않습니다.

나. 블로그를 통한 정보공유 관련 영리활동 부적정

+++ ○○○○#급 직원N은 ****.**.**.~****.**.**.기간에 ■■■■ 블로그를 이용하여 결혼 준비 업체와 연계된 스튜디오, 드레스, 메이크업 등 결혼관련 업체를 홍보하는 글을 게재하고, 불특정 다수인이 댓글을 작성하면 홍보메일을 발송하여 캐시백 포인트(메일 건당 #####포인트)를 적립하는 “블로그 정보공유” 활동을 통하여 영리를 추구하여 포인트로 #####원을 수령한 것으로 확인하였으며, 이와 관련 겸직 허가 신청 및 소속기구장의 겸직 허가 내역은 확인되지 않습니다.

3. 관계기관 의견

- △△△△△△, ▲▲▲▲▲▲, ●●●●●●●●에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○, ▼▼▼▼▼장은

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
+++						
▼▼▼▼▼▼▼						
▲▲▲▲▲▲▲						